

Manifestação Técnica — PL nº 1840/2026

Ofício: CVL nº 925/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 925/2026, referente ao PL nº 1840/2026, de autoria do Vereador Marcio Santos, que dispõe sobre a gratuidade de orçamentos e visitas técnicas prévios à contratação de serviços, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O que o PL muda

O PL assegura ao consumidor o direito à elaboração gratuita de orçamento prévio e à realização de visita técnica gratuita pelas empresas prestadoras estabelecidas no Município. Veda cobrança de qualquer rubrica (taxa de deslocamento, de visita, de emissão de proposta) anterior à efetiva contratação. Admite, em caráter excepcional, cobrança quando o orçamento envolver projetos complexos com trabalho intelectual especializado, desde que (i) informado claramente, (ii) autorizado pelo consumidor e (iii) deduzido do preço final em caso de contratação. Sanção: multa de **R\$ 2.000,00** por ocorrência (IPCA-E), com reincidência em dobro e suspensão de alvará por até 30 dias.

Impacto econômico

A medida codifica em norma municipal entendimento já consolidado na defesa do consumidor brasileira — o Procon, em diversos estados, considera o orçamento prévio obrigatório, gratuito e discriminado (PROCON-SC, s.d.). O efeito sobre o consumidor é positivo (reduz fricção contratual e estimula a comparação entre prestadores). Para os prestadores, em especial microempreendedores, há custo de oportunidade de visitas que não geram contratação — fenômeno hoje compensado pela cobrança informal de "taxa de deslocamento". A vedação tende a produzir (a) embutimento do custo no preço final, (b) seleção mais criteriosa de chamados ou (c) migração para modelos digitais de pré-orçamento. A salvaguarda para projetos complexos é economicamente acertada: evita expropriação do trabalho intelectual personalizado.

Ressalva operacional

A regulamentação deve definir (i) critério objetivo de complexidade que enseje cobrança excepcional, (ii) gradação de multa para MEI e EPP (R\$ 2.000 é pesada para microempreendedor individual) e (iii) designação expressa do PROCON Carioca como órgão fiscalizador.

Conclusão

O PL 1840/2026 codifica prática já exigível por via administrativa, dotando o município de instrumento sancionador específico. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**.